

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Férias (arts. 77 a 80 da Lei nº 8.112/1990)

Como vimos, a Lei 8.112 trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União e, entre os direitos assegurados, está o **período de férias**. Conforme previsto entre os artigos 77 a 80, o servidor público tem direito a um **descanso anual de 30 dias**.

Esse período de férias **pode ser acumulado até o máximo de dois períodos consecutivos**, desde que haja necessidade do serviço.

Isso significa que, se por questões ligadas ao interesse da administração o servidor não puder usufruir do seu período de férias dentro do ano previsto, ele poderá acumular esse direito até dois anos consecutivos. A acumulação, portanto, não implica em perda das férias, mas apenas em um **adiamento do gozo**, respeitado esse limite.

Para adquirir o direito às férias, é **necessário que o servidor tenha cumprido, inicialmente, 12 meses de exercício efetivo**, o que é chamado de **período aquisitivo**. Esse período corresponde ao tempo que o servidor precisa trabalhar para ter direito ao descanso.

Após esse primeiro ciclo de 12 meses, inicia-se o chamado **período concessivo**, que é o **intervalo no qual o servidor poderá efetivamente usufruir de suas férias**.

Assim, não é possível, por exemplo, que um servidor que acabou de ingressar no serviço público tire férias com apenas três ou quatro meses de exercício. Ele precisa completar o primeiro ano de trabalho para que possa ter esse direito garantido.

A legislação também estabelece que **faltas ao serviço não interferem no cômputo das férias**. Ainda que o servidor tenha tido ausências durante o ano, essas faltas não serão descontadas do seu direito ao descanso anual.

O que ocorre, no entanto, é o desconto proporcional na remuneração referente aos dias não trabalhados. Isso difere da regra prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), onde faltas injustificadas podem impactar diretamente o número de dias de férias a que o empregado tem direito.

No regime estatutário dos servidores públicos federais, essas faltas não geram esse tipo de repercussão quanto às férias, embora afetem diretamente o salário.

Além disso, é possível que as férias sejam **parceladas em até três etapas**, desde que isso seja **solicitado pelo próprio servidor** e que haja **interesse da administração pública**.

O parcelamento, portanto, não pode ser imposto unilateralmente pela administração. Deve ser requerido e, ao mesmo tempo, avaliado se é viável e conveniente sob a perspectiva da gestão. O servidor pode, por exemplo, tirar 15 dias em um momento e os outros 15 em outro, ou ainda dividir em três períodos de 10 dias. Desde que respeitados os critérios estabelecidos, essa flexibilização é permitida.

Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública.



"É possível ao servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 (doze) meses de exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso, nos termos do § 1º do art. 77 da Lei 8.112/1990". (**STJ - REsp:1908022 CE 2020/0317172-0, data de julgamento: 26/0/2022, S1 - PRIMEIRA SESSÃO, data de publicação: DJe 28/10/2022**).

O **Superior Tribunal de Justiça** trouxe uma importante interpretação sobre o tema das férias no âmbito do serviço público, esclarecendo uma dúvida comum em relação ao momento em que o servidor pode usufruir seu período de descanso.

Segundo essa jurisprudência, após o cumprimento do primeiro período aquisitivo — ou seja, depois de completar os 12 meses iniciais de efetivo exercício exigidos por lei — **o servidor pode usufruir dos períodos de férias seguintes ainda dentro do ano civil correspondente ao próximo período aquisitivo, mesmo que esse novo período ainda esteja em curso.**

Isso significa que, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 77 da Lei 8.112, a exigência dos 12 meses de exercício aplica-se apenas ao primeiro período aquisitivo. **A partir do segundo período em diante, não há mais essa obrigatoriedade de se completar integralmente os 12 meses antes de usufruir as férias.**

Para tornar mais claro, imagine uma linha do tempo em que o servidor inicia seu exercício. Durante os primeiros 12 meses, ele trabalha sem gozar férias, pois esse é o requisito para conquistar o direito ao seu primeiro período de descanso. Após esse tempo, ele tira as férias correspondentes ao primeiro ciclo.

O entendimento do STJ, no entanto, indica que para o segundo período aquisitivo — ou seja, os 12 meses subsequentes — o servidor já pode usufruir das férias relativas a esse novo ciclo mesmo antes de completá-lo integralmente.

Por exemplo, ele pode tirar essas novas férias no oitavo ou nono mês do segundo período aquisitivo, sem necessidade de aguardar a conclusão dos 12 meses. A lógica por trás dessa interpretação é flexibilizar o usufruto das férias após o primeiro ciclo obrigatório, mantendo o direito do servidor de forma contínua, sem que precise esperar um novo ano completo de exercício.

Portanto, **a regra dos 12 meses é obrigatória apenas uma vez, no início da carreira ou do vínculo com o serviço público federal.** A partir do segundo ano de trabalho, o gozo das férias pode acontecer de forma mais flexível, respeitando o período aquisitivo ainda em curso, desde que não haja prejuízo ao serviço e o interesse da administração seja respeitado.

Essa orientação do STJ garante mais praticidade na organização dos períodos de descanso dos servidores e se mostra relevante tanto para fins administrativos quanto para a compreensão dos próprios servidores sobre seus direitos.

O período aquisitivo é aquele em que o servidor trabalha para adquirir o direito às férias, enquanto o período concessivo é o intervalo posterior, no qual ele poderá usufruir do descanso.

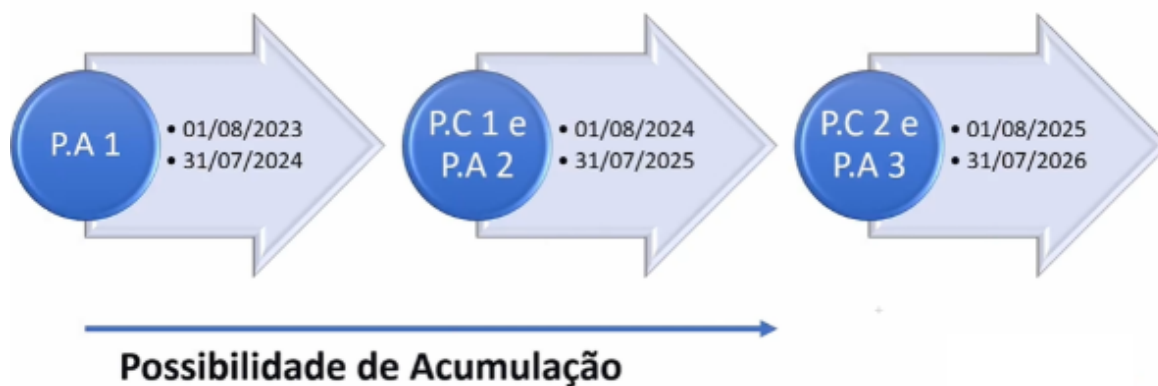
Por exemplo, se o servidor ingressa no serviço público em 1º de agosto de 2023, o período aquisitivo 1 vai de 1º de agosto de 2023 até 31 de julho de 2024. Nesse intervalo, ele ainda não poderá tirar férias, pois é necessário completar os 12 meses para fazer jus ao benefício.

Ao final desse primeiro ciclo, inicia-se o período aquisitivo 2, que vai de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. Ao mesmo tempo, esse novo intervalo passa a ser o período concessivo 1, ou seja, o servidor poderá tirar as férias que adquiriu no ciclo anterior.

Seguindo essa lógica, o período aquisitivo 3 corresponderá ao intervalo de 1º de agosto de 2025 até 31 de julho de 2026, e durante esse tempo o servidor estará no período concessivo 2, podendo tirar as férias adquiridas no período aquisitivo 2.

Contudo, essa estrutura é flexível, conforme entendimento do STJ. A Corte admite que o servidor pode tirar as férias relativas ao novo período aquisitivo dentro do próprio período aquisitivo em curso, sem ter que aguardar o seu término.

Ou seja, mesmo durante o segundo período aquisitivo, o servidor já pode gozar das férias correspondentes a esse mesmo ciclo, antecipando o usufruto, desde que o primeiro período tenha sido devidamente cumprido e respeitado.



Além disso, é possível a acumulação de períodos de férias em virtude de necessidade do serviço. Se, por exemplo, no segundo período aquisitivo o servidor não conseguir tirar as férias correspondentes ao primeiro período, poderá acumulá-las com o período seguinte.

Nessa situação, ele estará simultaneamente no período concessivo 1 e 2, podendo usufruir de ambos os períodos acumulados, desde que respeitado o limite legal de acumulação, que é de até dois períodos consecutivos.

O artigo 78, parágrafo 3º da Lei 8.112, trata da situação em que o servidor é exonerado, seja de cargo efetivo ou em comissão. Nesse caso, ele **faz jus a uma indenização relativa às férias não usufruídas**, tanto as correspondentes ao período aquisitivo completo quanto ao período em curso, proporcionalmente ao tempo de serviço prestado.

A indenização é calculada com base na remuneração mensal do servidor, proporcional a 1/12 avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias.

Para exemplificar, se um servidor com remuneração mensal de R\$10.000,00 for exonerado no dia 10 de dezembro de 2024, e tiver iniciado seu segundo período aquisitivo em 1º de agosto do mesmo ano, ele terá completado quatro meses de efetivo exercício: agosto, setembro, outubro e novembro.

Dez dias em dezembro não serão considerados, pois a fração não alcança os 15 dias mínimos exigidos. Assim, calcula-se 1/12 de R\$10.000,00 (que corresponde a R\$833,33), multiplicado por 4 meses, totalizando uma indenização de R\$3.333,32.

Esse valor corresponde ao pagamento proporcional pelas férias não usufruídas até a data da exoneração. Caso a exoneração ocorresse a partir do dia 15 de dezembro, o mês de dezembro entraria no cálculo como um mês completo, aumentando o valor da indenização proporcional para cinco avos.

Esse exemplo torna evidente como a lei busca garantir que o servidor não perca seu direito às férias adquiridas, mesmo que não tenha havido tempo ou oportunidade para usufruí-las, assegurando o recebimento proporcional na forma de indenização.

Art. 78 (...) § 3o O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

O caput do artigo 78 da Lei 8.112 estabelece que o **pagamento da remuneração das férias deve ser realizado até dois dias antes do início do respectivo período de gozo**. Essa remuneração corresponde ao valor do salário integral acrescido do adicional de um terço, conhecido como terço de férias.

Esse adicional é garantido ao servidor como um acréscimo à remuneração durante o período de férias, funcionando como um estímulo ao descanso. É importante destacar que esse pagamento pode ser efetuado com mais antecedência, ou seja, três ou quatro dias antes, por exemplo, mas nunca após o início das férias.

Embora o caput mencione a observância do parágrafo primeiro, esse dispositivo, assim como o segundo, foi revogado, não sendo mais aplicável.

Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º Revogado

§ 2º Revogado

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

§ 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório.

§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período.

O artigo 79 trata de uma situação especial envolvendo servidores que trabalham diretamente e de forma permanente com **raio-x ou substâncias radioativas**. Para esses profissionais, não se aplica a regra geral dos 30 dias de férias por ano. Em vez disso, eles têm direito a **20 dias de férias por semestre de atividade profissional**.

Isso resulta, na prática, em 40 dias de férias ao longo do ano, mas distribuídos de maneira diferente: são 20 dias obrigatoriamente concedidos a cada seis meses. Além disso, a lei proíbe expressamente a acumulação desses períodos, justamente porque se trata de uma medida de proteção à saúde.

O objetivo é garantir que o servidor tenha afastamentos mais frequentes, dada a nocividade da atividade exercida, não sendo admissível postergar esse descanso.

Art. 79. O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.

No que se refere à **interrupção das férias**, a legislação permite que isso ocorra apenas em situações excepcionais e bem delimitadas. São elas: **calamidade pública, comoção interna, convocação para atuar como jurado, serviço militar, serviço eleitoral ou necessidade do serviço**, sendo esta última determinada exclusivamente pela autoridade máxima do órgão ou entidade.

Fora dessas hipóteses, o servidor não pode ser chamado de volta enquanto estiver de férias. Caso haja, de fato, uma interrupção legal das férias, o período restante que ainda não foi usufruído deverá ser gozado de uma só vez.

Por exemplo, se o servidor já havia gozado 20 dias e teve suas férias interrompidas, os 10 dias restantes não poderão ser novamente divididos. Ele deverá usufruí-los integralmente e em sequência, respeitando o direito ao descanso pleno.

Essas regras garantem não apenas a proteção dos direitos dos servidores, mas também a organização da administração pública, equilibrando o interesse público com o bem-estar dos trabalhadores.

Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.

Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77.

Resumo

1. Direito às Férias:

- O servidor público federal tem direito a 30 dias de férias anuais.
- É possível a acumulação de até dois períodos de férias, por necessidade do serviço.
- Após 12 meses de exercício (período aquisitivo), o servidor adquire o direito ao gozo das férias (período concessivo).

2. Períodos Aquisitivo e Concessivo:

- Período aquisitivo: tempo necessário para adquirir o direito às férias (12 meses de exercício).
- Período concessivo: intervalo posterior ao aquisitivo, no qual o servidor pode usufruir das férias adquiridas.
- Importante: Para o primeiro período aquisitivo, é obrigatório cumprir os 12 meses.
- Jurisprudência do STJ: A partir do segundo período aquisitivo, o servidor pode gozar as férias ainda dentro do próprio período aquisitivo em curso.

3. Possibilidade de Acumulação:

- Por necessidade do serviço, o servidor pode deixar de usufruir as férias no período concessivo, acumulando até dois períodos seguidos.

4. Pagamento das Férias:

- A remuneração das férias deve ser paga até dois dias antes do início do descanso.
- O valor corresponde à remuneração normal acrescida de 1/3, conhecido como adicional de férias.
- O pagamento pode ser antecipado, mas não pode ser feito após o início das férias.

5. Parcelamento das Férias:

- É possível parcelar as férias em até três etapas, desde que:
 - Seja requerido pelo servidor.
 - Haja interesse da administração.

6. Faltas ao Serviço:

- Faltas não interferem no direito às férias.
- O servidor tem desconto na remuneração pelas faltas, mas mantém os 30 dias de férias.

7. Situação Especial: Servidores que lidam com radiações:

- Servidores que operam direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas:
 - Têm direito a 20 dias de férias por semestre.
 - Proibida a acumulação desses períodos.
 - Totalizam 40 dias de férias por ano, distribuídos semestralmente.

8. Interrupção das Férias:

- Só pode ocorrer por:

- Calamidade pública.
 - Comoção interna.
 - Convocação para júri.
 - Serviço militar ou eleitoral.
 - Necessidade do serviço (declarada pela autoridade máxima).
- O restante das férias interrompidas deve ser gozado de uma só vez.

9. Indenização por Férias não Gozadas:

- O servidor exonerado tem direito à indenização das férias:
 - Integrais, se já adquiridas.
 - Proporcionais, na razão de 1/12 avos por mês trabalhado (fração superior a 14 dias conta como mês cheio).

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
